TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 9

Las Fuentes del Derecho en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Leyes del Parlamento de Andalucía. Disposiciones del Ejecutivo con Fuerza de Ley: Decretos-leyes y Decretos Legislativos. Los Reglamentos de la Junta de Andalucía: Potestad Reglamentaria, Jerarquía y Procedimiento de Elaboración

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo / Cuerpo General (A2)

Entidad Convocante: Junta de Andalucía (Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública / IAAP)

Bloque: Programa de Materias Comunes

Tema Oficial: Tema 9

Normativa Clave de Referencia:

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Título IV: arts. 106, 109, 110, 111 y 112).

Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Título V: arts. 40 a 50).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Título VI: arts. 127 a 133).

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 9

1. El sistema de fuentes del Derecho en la Comunidad Autónoma de Andalucía

1.1. El ordenamiento jurídico andaluz como subsistema integrado (art. 109 EA)

1.2. Principios de articulación: Competencia, primacía, prevalencia y supletoriedad

1.3. La pirámide normativa autonómica andaluza

2. Las Leyes del Parlamento de Andalucía

2.1. Concepto, rango y valor de ley en el marco estatutario (art. 106 EA)

2.2. Tipología de leyes autonómicas:

2.2.1. Leyes ordinarias

2.2.2. Leyes de presupuestos (art. 190 EA)

2.2.3. Leyes que exigen mayoría cualificada (leyes de desarrollo estatutario básico)

2.3. El procedimiento legislativo ordinario:

2.3.1. La iniciativa legislativa: Proyectos del Gobierno y proposiciones parlamentarias (art. 111 EA)

2.3.2. La iniciativa legislativa popular y municipal (Ley 5/1988)

2.3.3. Fases de tramitación parlamentaria: Ponencia, comisión y aprobación en pleno

2.4. Promulgación, publicación y entrada en vigor (art. 111.4 EA)

2.5. El control de constitucionalidad de las leyes andaluzas (art. 106.3 EA)

3. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley (artículo 110 EA)

3.1. Los Decretos-leyes autonómicos:

3.1.1. Presupuesto habilitante: Extraordinaria y urgente necesidad

3.1.2. Límites materiales negativos tasados en el Estatuto de Autonomía

3.1.3. Control parlamentario: Convalidación, derogación y tramitación como proyecto de ley (plazo de 30 días)

3.2. Los Decretos legislativos autonómicos:

3.2.1. La delegación legislativa parlamentaria: Requisitos y límites

3.2.2. Modalidades: Textos articulados (leyes de bases) y Textos refundidos (leyes ordinarias)

3.2.3. Control del exceso de delegación (ultra vires)

4. Los Reglamentos de la Junta de Andalucía

4.1. Concepto y fundamento de la potestad reglamentaria

4.2. Titularidad: Potestad originaria del Consejo de Gobierno y derivada de los Consejeros (art. 112 EA y art. 44 Ley 6/2006)

4.3. Jerarquía de las normas reglamentarias andaluzas (artículo 45 Ley 6/2006)

4.4. El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 49 Ley 6/2006 y art. 37 LPACAP)

5. El procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias

5.1. Principios de buena regulación (artículo 129 Ley 39/2015)

5.2. Trámites previos: La consulta pública previa (art. 133 LPACAP)

5.3. Fase de redacción y Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN)

5.4. Informes preceptivos y sectoriales:

5.4.1. Informe de evaluación del impacto de género (Ley 12/2007)

5.4.2. Informes de las Secretarías Generales Técnicas y de impacto presupuestario

5.5. Trámites de audiencia e información pública ciudadana

5.6. Dictamen del Gabinete Jurídico de la Junta y dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía

5.7. Aprobación formal por el Consejo de Gobierno o titular de la Consejería y publicación en el BOJA

6. Conclusión y trascendencia en la actividad del personal técnico de la Junta de Andalucía

7. Anexo: Esquema del procedimiento de elaboración de reglamentos y jerarquía normativa

1. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

1.1. El ordenamiento jurídico andaluz como subsistema integrado (artículo 109 EA)

El **artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EA)** proclama solemnemente:

> *"1. El Derecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía está constituido por el presente Estatuto, las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía y las normas reglamentarias dictadas por el Consejo de Gobierno y por los demás órganos de la Administración de la Junta de Andalucía. 2. El Derecho propio de Andalucía es plenamente aplicable en su territorio y tiene eficacia preferente en las materias de su exclusiva competencia, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. 3. En defecto de Derecho propio, es de aplicación supletoria el Derecho del Estado. 4. El Derecho de la Unión Europea es de aplicación directa en Andalucía en los términos establecidos por los tratados y el ordenamiento comunitario."*

El ordenamiento jurídico andaluz no constituye un compartimento estanco, sino un subsistema normativo propio, dotado de plenitud hermenéutica, plenamente integrado en el ordenamiento jurídico general del Estado y supeditado a la supremacía de la **Constitución Española de 1978**.

1.2. Principios de articulación con el ordenamiento estatal

- **Principio de competencia:** Es el eje vertebrador esencial. La validez de una norma autonómica no se mide por su subordinación jerárquica a la ley estatal, sino por el respeto al ámbito competencial delimitado en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
- **Principio de prevalencia (art. 149.3 CE):** En materias compartidas o concurrentes, en caso de conflicto normativo no resoluble por la delimitación de competencias, prevalece la norma del Estado sobre la autonómica en lo no atribuido a la exclusiva de ésta.
- **Principio de supletoriedad (art. 149.3 CE y art. 109.3 EA):** El Derecho estatal opera para colmar posibles lagunas del Derecho autonómico, si bien el Estado no puede legislar con la única finalidad de operar como Derecho supletorio en materias exclusivas autonómicas (STC 61/1997).
- **Primacía del Derecho de la Unión Europea:** Las normas comunitarias vinculan a todos los poderes públicos andaluces y desplazan a cualquier norma interna incompatible.

---

2. LAS LEYES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

2.1. Concepto y rango de ley (artículo 106 EA)

Las Leyes del Parlamento de Andalucía son las normas emanadas del órgano que ostenta la representación del pueblo andaluz en el ejercicio de la **potestad legislativa originaria** de la Comunidad Autónoma.

- **Rango y fuerza de ley:** Las leyes andaluzas tienen el mismo rango formal, la misma fuerza activa (capacidad de derogar normas anteriores de igual o inferior rango) y pasiva (resistencia a ser modificadas o derogadas por normas reglamentarias) que las leyes del Estado central.
- **Control jurisdiccional exclusivo:** Conforme al **artículo 106.3 del EA**, las leyes del Parlamento de Andalucía únicamente están sujetas al **control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional** a través del recurso o cuestión de inconstitucionalidad (arts. 161 a 163 CE). Los tribunales ordinarios no pueden anular

una ley andaluza; si albergan dudas sobre su constitucionalidad, deben plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.

2.2. Tipología de leyes autonómicas

1. **Leyes ordinarias:** Aprobadas por mayoría simple del Parlamento sobre cualquier materia de competencia autonómica.
2. **Leyes de Presupuestos (art. 190 EA):** Ley anual con tramitación parlamentaria prioritaria y específica, elaborada exclusivamente por el Consejo de Gobierno.
3. **Leyes de desarrollo estatutario cualificadas:** El Estatuto exige para determinadas materias especialmente sensibles mayorías cualificadas para su aprobación:
4. *Mayoría de 3/5 de los Diputados:* Ley Electoral de Andalucía (art. 101.1 EA), Ley del Defensor del Pueblo Andaluz (art. 41 EA), Ley de la Cámara de Cuentas (art. 130 EA).
5. *Mayoría absoluta:* Ley del Consejo Consultivo (art. 131 EA) y leyes que delimiten competencias de corporaciones locales.

2.3. El procedimiento legislativo ordinario

- **Iniciativa legislativa (artículo 111 EA):**
- *El Consejo de Gobierno:* Mediante la remisión de **Proyectos de Ley**, aprobados en Consejo de Ministros/Consejo de Gobierno. Gozan de prioridad en la tramitación parlamentaria.
- *El Parlamento:* Mediante **Proposiciones de Ley**, presentadas por un Grupo Parlamentario o por una quinta parte (1/5) de los Diputados.
- *Iniciativa popular y de los Ayuntamientos:* Regulada por la **Ley 5/1988, de 17 de octubre**. Exige un mínimo de **40.000 firmas acreditadas** de electores andaluces (reducido por reforma para favorecer la participación) o el acuerdo de al menos 25 municipios que representen una población mínima. Quedan excluidas de la iniciativa popular las materias tributarias, presupuestarias y de organización institucional.
- **Fases del procedimiento parlamentario:**
- *Toma en consideración:* Trámite previo de debate para las proposiciones de ley.
- *Presentación de enmiendas:* Enmiendas a la totalidad (de devolución o con texto alternativo) y enmiendas al articulado.
- *Ponencia:* Informe técnico de la Ponencia designada en el seno de la Comisión.
- *Comisión:* Debate, votación de enmiendas y aprobación del Dictamen de la Comisión.
- *Pleno:* Debate final, votación del dictamen y aprobación de la ley.

2.4. Promulgación, publicación y eficacia (artículo 111.4 EA)

> *"Las leyes de Andalucía serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Junta, el cual ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo de quince días desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su entrada en vigor, regirá la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía."*

---

3. DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY (ARTÍCULO 110 EA)

El Estatuto de Autonomía de 2007 incorporó expresamente las dos técnicas tradicionales de legislación delegada y de urgencia del poder ejecutivo:

3.1. Los Decretos-leyes autonómicos (artículo 110.1 EA)

El Consejo de Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de **Decreto-ley**:

- **Presupuesto habilitante:** Exige la concurrencia de una situación de **"extraordinaria y urgente necesidad"** (circunstancias imprevistas que requieren una respuesta normativa inmediata incompatible con la tramitación parlamentaria ordinaria).
- **Límites materiales negativos:** El Decreto-ley andaluz **NO podrá afectar a:**
  - **1.** Los derechos establecidos en el Título I del Estatuto de Autonomía.
  - **2.** El régimen electoral autonómico.
  - **3.** Las instituciones de la Junta de Andalucía.
  - **4.** La aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
  - **5.** La reforma del Estatuto de Autonomía.
- **Control parlamentario preceptivo (convalidación en 30 días):**
  - Todo Decreto-ley debe someterse inmediatamente a debate y votación de totalidad en el **Pleno del Parlamento de Andalucía** convocado al efecto, en el **plazo improrrogable de los treinta días siguientes a su promulgación**.
  - El Parlamento debe pronunciarse expresamente sobre su **convalidación** o **derogación**.
  - Durante el mismo plazo de treinta días, el Parlamento puede acordar su tramitación como **proyecto de ley por el procedimiento de urgencia**. Si el Parlamento estuviese disuelto, la Diputación Permanente asume las facultades de convalidación.

3.2. Los Decretos legislativos autonómicos (artículo 110.2 EA)

El Parlamento de Andalucía puede delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no reservadas a mayorías cualificadas:

- **Características de la delegación:** Debe otorgarse de forma expresa, para materia concreta y con fijación de un plazo preciso para su ejercicio. Se agota por el uso que de ella haga el Consejo de Gobierno mediante la publicación de la norma.
- **Dos modalidades de delegación:**
  - **1. Leyes de Bases para la formación de Textos Articulados:** El Parlamento fija los principios, bases y directrices que deben inspirar la nueva regulación. Las leyes de bases no pueden en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
  - **2. Leyes Ordinarias de Refundición para la formación de Textos Refundidos:** El Parlamento autoriza al Consejo de Gobierno a reunir en un texto único disposiciones legales dispersas. La autorización puede incluir la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales refundidos.

LEGISLACIÓN DELEGADA Y DE URGENCIA DEL GOBIERNO

PARÁMETRO	DECRETO-LEY (Art. 110.1)	DECRETO LEGISLATIVO (Art. 110.2)
Presupuesto de origen	Extraordinaria y urgente necesidad imperiosa	Delegación previa del Parlamento por Ley
Control parlamentario	A posteriori (Plazo de 30 días para convalidación)	A priori (Ley de bases o de refundición previa)
Modalidades	Única (Texto de urgencia)	Texto Articulado / Texto Refundido
Materias Vedadas	Derechos Tít. I, régimen elect, instituciones, PGE	Materias reservadas a mayorías cualificadas

---

4. LOS REGLAMENTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

4.1. Concepto y titularidad de la potestad reglamentaria

El reglamento es toda disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración pública, con rango subordinado a la ley, que pasa a integrarse con carácter permanente en el ordenamiento jurídico.

- **Titularidad de la potestad reglamentaria:**
  - **1.** *Consejo de Gobierno (art. 112 EA y art. 44.1 Ley 6/2006):* Titular de la potestad reglamentaria general originaria. Aprueba reglamentos ejecutivos y reglamentos independientes de organización mediante **Decretos del Consejo de Gobierno**.
  - **2.** *Presidente de la Junta (art. 44.1 Ley 6/2006):* Titular de la potestad reglamentaria para regular la composición y estructura de las Consejerías mediante **Decretos del Presidente**.
  - **3.** *Los Consejeros y Consejeras (art. 44.2 Ley 6/2006):* Titulares de la potestad reglamentaria derivada en las materias propias de su Consejería, manifestada a través de **Órdenes de la Consejería**.

4.2. Jerarquía de las disposiciones reglamentarias (artículo 45 Ley 6/2006)

Las normas reglamentarias se ordenan según la siguiente jerarquía interna estricta: 1. **Decretos del Presidente y Decretos del Consejo de Gobierno.** 2. **Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno.** 3. **Órdenes de los Consejeros.** 4. **Disposiciones de órganos inferiores** (Resoluciones de Viceconsejeros, Secretarios Generales o Directores Generales en ejercicio de potestades organizativas expresamente atribuidas).

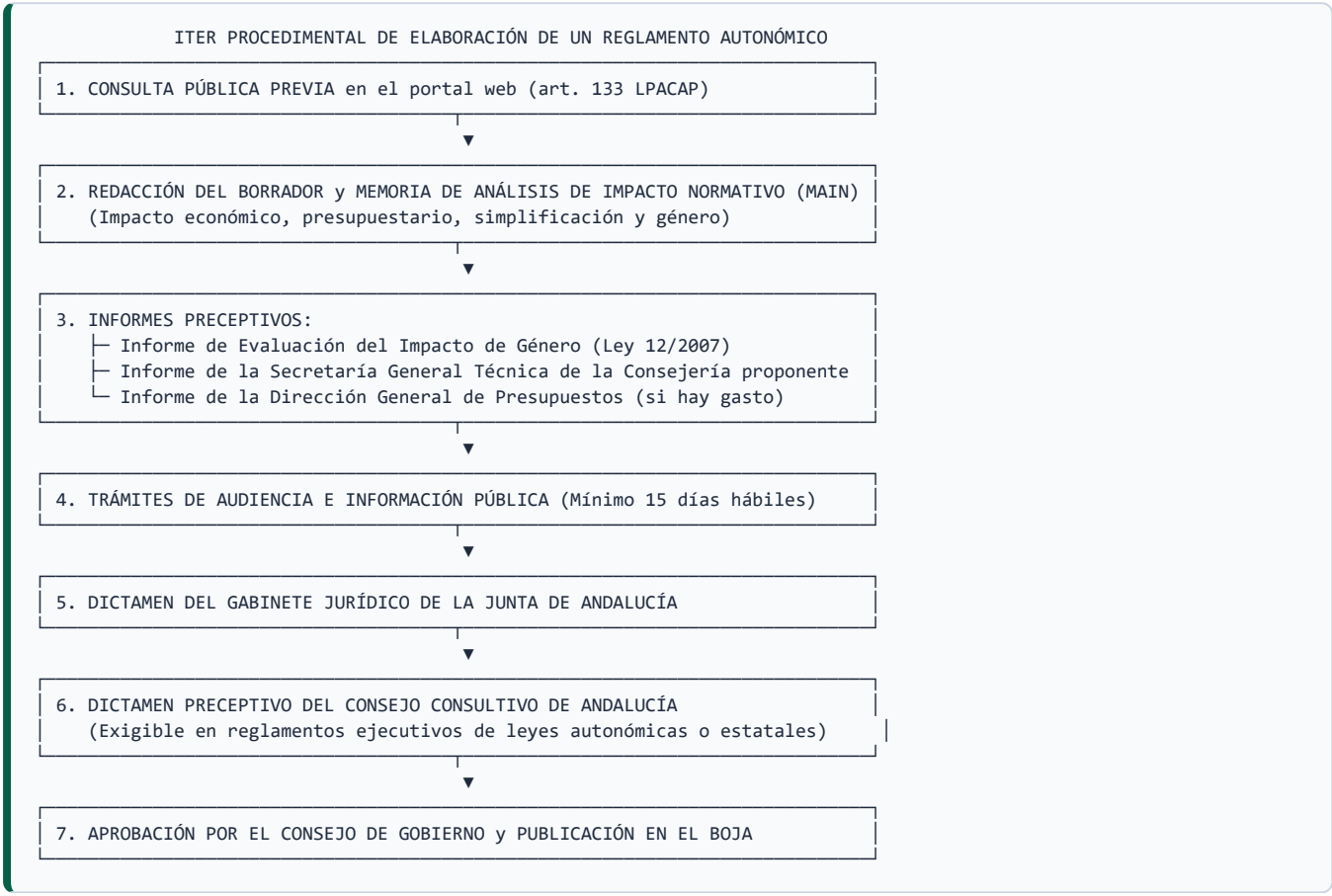
> **PRINCIPIO DE INDEROGABILIDAD SINGULAR (art. 49 Ley 6/2006 y art. 37 LPACAP):** Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. El acto singular que contravenga un reglamento es radicalmente nulo de pleno derecho (art. 47.2 LPACAP).

---

5. EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

La elaboración de reglamentos se regula en el **Título V de la Ley 6/2006** y en el **Título VI de la Ley 39/2015 (arts. 127 a 133)**, con arreglo a los principios de buena regulación (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia):

5.1. Fases del procedimiento de elaboración de un Decreto o reglamento autonómico



- **Consulta pública previa:** Se sustenta en el portal web de la Junta con carácter previo a la redacción del texto, recabando la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas sobre los problemas a solucionar y los objetivos de la norma. Puede prescindirse en reglamentos organizativos o de urgencia.
- **Informe de Evaluación del Impacto de Género (art. 139 EA y Ley 12/2007):** Trámite preceptivo e inexcusable en el ordenamiento andaluz; su omisión conlleva la nulidad radical de la disposición reglamentaria aprobada.
- **Dictamen del Gabinete Jurídico:** Control de legalidad interno emitido por los Letrados de la Junta de Andalucía.
- **Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía (art. 17 Ley 4/2005):** Es preceptivo en los **reglamentos que ejecuten o desarrollen leyes autonómicas o estatales**. Su omisión constituye un vicio de forma esencial determinante de nulidad de pleno derecho (art. 47.2 LPACAP).

---

6. CONCLUSIÓN Y TRASCENDENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El Cuerpo Técnico Facultativo (A2) ejerce sus funciones en un entorno normativo presidido por la jerarquía de las fuentes y el principio de inderogabilidad singular. Todo acto técnico, resolución de subvención, informe facultativo o liquidación administrativa debe sustentarse en la ley o en el reglamento habilitante en vigor. Asimismo, la participación técnica de los funcionarios en la redacción de memorias de impacto normativo (MAIN) y en la tramitación de anteproyectos normativos convierte el dominio del sistema de fuentes en una competencia profesional indispensable.

---

7. ANEXO: ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS Y JERARQUÍA NORMATIVA

```
                    JERARQUÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDALUZ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 (Cúspide Suprema del Ordenamiento)      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA (Ley Orgánica 2/2007 - Cabecera) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. NORMAS CON FUERZA DE LEY:                                             │
│    • Leyes del Parlamento de Andalucía (Ordinarias, Presupuestos y Cualific)│
│    • Decretos-leyes del Consejo de Gobierno (Urgencia - art. 110.1 EA)   │
│    • Decretos Legislativos (Textos Articulados y Refundidos - art. 110.2 EA)│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS:                                         │
│    • Decretos del Presidente y Decretos del Consejo de Gobierno          │
│    • Órdenes de Comisiones Delegadas del Gobierno                        │
│    • Órdenes de los Consejeros y Consejeras                              │
│    • Resoluciones y Disposiciones de Órganos Directivos Inferiores       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```